

@10 de agosto de 2026 15:32

Resumo

Ações e Próximos Passos

- ☐ Consultar o primeiro manual de história do direito brasileiro mencionado pelo professor ▶ ▶
 - ☐ Acompanhar informações sobre passagens para o Congresso Nacional Brasileiro de História do Direito (DIMAIS), em Porta-luz ▶ ▶
 - ☐ Ler os autores clássicos que serão explorados nas próximas aulas, com atenção ao contexto de produção ▶
-

Origem da História do Direito como Disciplina

- A história do direito surge ligada à construção dos Estados nacionais no século XIX, sendo usada como "arma para a construção de mitos fundadores do Estado" ▶
- Países de unificação tardia como Alemanha e Itália foram exemplos marcantes desse uso político da disciplina ▶ ▶
- A ideia era mostrar que existia "um jeito italiano" ou "um jeito alemão" de pensar e fazer o direito, conectando até institutos medievais a identidades nacionais ▶
- No século XIX, a própria disciplina histórica passou por uma "refaginação científica", atrelando-se aos arquivos oficiais — que em grande parte armazenam atos jurídicos e documentos da burocracia pública ▶ ▶

Evolução da Disciplina: Da História Institucional à Cultura Jurídica

- Durante boa parte do século XX predominou uma **história das instituições jurídicas**: história dos tribunais, dos parlamentos e da legislação ▶
- Essa abordagem refletia uma concepção restrita: "o direito é a norma" e "a história é aquilo que está nos arquivos" ▶

- Na segunda metade do século XX, iniciou-se uma transição para uma **história da cultura jurídica** ou do pensamento jurídico, ampliando fontes e formas de enxergar o fenômeno jurídico ▶

Contexto Latino-Americano e Brasileiro

- Na América Latina, a construção dos Estados nacionais após as independências trouxe tentativas de forjar identidades jurídicas nacionais, especialmente nos países de língua espanhola ▶ ▶ ▶
- No Brasil colonial, o direito funcionava com lógica portuguesa, mas coexistia com institutos autóctones e mestiços, incluindo regulamentações sobre escravidão indígena e africana ▶ ▶
- A **Lei da Boa Razão** exemplificou um movimento de centralização: negou legitimidade a decisões de tribunais locais (Porto, Bahia, Rio de Janeiro) em favor da Casa da Suplicação de Lisboa ▶ ▶

A Disciplina no Brasil: Criação, Extinção e Retomada

- A reforma universitária de 1894 criou a cadeira de história do direito nas universidades brasileiras, gerando a necessidade do primeiro manual — o livro de Zé Isidoro ▶ ▶
- Esse manual afirmava que **só passou a existir direito no Brasil com a chegada dos portugueses**, desconsiderando o direito indígena e africano; uma narrativa claramente mítica e fundadora do Estado ▶ ▶
- Em 1899, uma nova reforma extinguiu a obrigatoriedade da disciplina, que ficou praticamente ausente ao longo do século XX ▶
- A história do direito só voltou às diretrizes curriculares em **2004** (junto com filosofia, antropologia etc.), como parte da ideia de que "um jurista deve estudar humanidades" ▶ ▶

Por que Havia um Déficit? Filosofia do Direito e Direito Romano como Substitutos

- A tradição filosófica do direito (direito natural) dominou o espaço que poderia ter sido da história do direito, com grandes nomes como **Miguel Reale** em São Paulo e a **Escola do Recife** ▶ ▶ ▶ ▶

- O direito romano também cumpriu papel histórico-prático: estudava-se o direito histórico romano para aplicar institutos como a usucapião no presente ▶

A Metáfora do Vulcão: O Estado da História do Direito no Brasil

- O professor descreve o desenvolvimento da história do direito brasileira com a metáfora de um **vulcão**: período de deserto → erupção → consolidação atual ▶
- Pioneiros como o professor **José Reinaldo de Lima Lopes** (USP, anos 80–90) e o professor **Rosalind Reis** (UFSC) foram fundamentais para criar as cadeiras ▶ ▶
- A geração liderada pelo professor Arnaldo consolidou a disciplina nas universidades federais a partir do final dos anos 1990 e início dos 2000 ▶ ▶ ▶
- Crítica: alguns consideraram o vulcão "apagado", mas isso se deveu a visões limitadas ao próprio entorno acadêmico — quem deixou o vulcão apagar foi quem só olhou para a própria paisagem ▶
- A geração atual tem a oportunidade de ampliar essa construção; escolas regionais já surgem em Pernambuco, Curitiba, São Paulo e Brasília ▶ ▶

Como Ler os Autores Clássicos: O Exemplo de Beccaria

- Os autores clássicos (europeus, canônicos) devem ser lidos **dentro de seu contexto histórico**, não apenas como teoria jurídica atemporal ▶ ▶
- Exemplo central: **Beccaria** escreveu um *manifesto*, não um texto de doutrina penal — quando usou a palavra "código", não existia nenhum código penal ▶ ▶
- Na época, o penalista francês mais lido era Muyart de Vouglans, não Beccaria; em 20 anos, a situação se inverteu completamente, com a expansão napoleônica do modelo codificado ▶ ▶
- O papel do historiador do direito é dialogar com os colegas dogmáticos entendendo a linguagem deles, mas indo além: contextualizar *para que*, *quando* e *com quem* esses textos foram produzidos ▶ ▶ ▶

Penalistas Cultos e a Interface com a Historiografia

- Penalistas brasileiros do início do século XX como **Nelson Hungria** e **Galdinho de Siqueira** faziam história do direito embutida em seus comentários, lendo fontes em latim, alemão, italiano, francês e espanhol ▶ ▶
- Com o surgimento da Nova História, historiadores das ciências sociais passaram a usar fontes jurídicas (processos judiciais, inquisição, escravidão), mas frequentemente com visão estreita do fenômeno jurídico ▶ ▶ ▶
- Exemplo positivo recente: professora **Beatriz** (UFSC), historiadora com visão mais ampla do jurídico, capaz de ler melhor as fontes ▶

Perspectivas e Eventos

- O professor destaca a importância de a história do direito brasileira **não ser nem nacionalista nem serva da historiografia europeia** ▶ ▶
- Menção ao **Congresso Nacional Brasileiro de História do Direito (DIMAIS)**, em Porta-luz, com incerteza sobre as passagens dos convidados ▶
- Destaque para o evento de **jovens historiadores do direito**, inspirado no modelo argentino, considerado pelo professor um dos melhores eventos da área ▶ ▶
- Os autores clássicos serão aprofundados nas próximas aulas, com foco na utilização do argumento histórico ▶

Anotações

Transcrição

A partir dali, essa história desse direito vai ser uma das armas para a construção de mitos fundadores do Estado.

inclusive nesses casos que eu citei da Alemanha e da Itália, países de unificação tardia.

Então você vai ter esse enquadramento qual, você vai dizer, não, existe um jeito italiano de pensar e fazer o direito, existe um jeito alemão de pensar e fazer o direito?

E a partir disso vão se construindo essas disciplinas, que vão tentar fazer essa cola, mostrando que coisas muito diferentes... como o direito feudal,

eventualmente, teriam características italianas ou alemãs. Apesar de que esse, quando a gente for estudar isso, não é...

A partir do século XX, em geral, daí nós vamos passar a ter uma história... que vai ser profissionalizado, fruto, de um lado, também, pelo fato de que a própria disciplina histórica, geral... no século XIX, vai passar por uma refaginação, digamos assim, científica, ou seja, a ideia de ciência que vai se formando ao longo do século XIX vai ter...

etc. Inclusive, fazendo essa cola com a questão estatalista, a partir do momento em que a história seria construída a partir dos arquivos oficiais. E os arquivos oficiais, em grande medida, armazenam o quê? Ato jurídicos.

Os documentos da burocracia da Administração Pública, esses vão ser, obviamente, o objeto preferencial dos arquivos públicos, dos quais vai se fazer aquilo que vai se convencionar a chamar...

O que esteve muito forte, ainda ao longo de boa parte do século XX, é uma história das instituições jurídicas. Então é uma história dos tribunais, é uma história dos parlamentos, é uma história da lei.

ou uma história de como os privados lidam com esses objetos, muito porque se faz, se tem uma concepção de história e de direito reduzida, então o direito é a norma. E a história é aquilo que está nos arquivos. Então, portanto, eu vou fazer uma história da legislação ou, no máximo, vou fazer uma história da atuação do parlamento.

que cria a lei ou do tribunal que aplica essa mesma lei.

Nesse sentido, uma história constitucional, uma história das instituições, do direito.

E que no final do século XX, na segunda metade do século XX, até o que a gente tem visto nos últimos tempos, aos poucos vai-se ter, em determinados contextos, essa transformação. para uma história da cultura jurídica, ou do pensamento jurídico, talvez para ser mais específico. Ou seja, uma história que vai sair dessa documentação estrita e desse modo estrito de ver o direito.

Eles vão focar muito nesse arco, porque é o arco de como os europeus explicam a história do direito. Porque explicam a partir dessa vivência do argumento histórico dentro do direito, para depois uma espécie de profissionalização. Porque

ele vai fazer esse interlaçamento, e naquele livro que nós construímos com os delgas, com o grupo do Sojourner,

Eu fui o responsável por traduzir esse texto, e daí pediram para eu inserir algo da história da América Latina.

E justamente é no momento da construção do Estado moderno que essa construção se dá. Porque a gente tem uma história do direito por conta do Estado.

do nosso contexto. Eles eram, de um lado, feitos com a lógica do direito português, mas de outro conviviam-se com uma série de institutos autóctones ou mesmo mestiços. A gente pode pensar toda a questão da regulamentação da escravidão, tanto de indígenas quanto de africanos, e depois dos regulamentos específicos do...

dos indígenas, a partir do momento em que se deixava de aceitar ou praticar a escravização dos povos originários. Então, de um lado você tem essas coisas muito diferentes, que de um lado conversam, mas do outro lado não.

direito europeu, e quando você tem, daí sim, as independências no contexto da América Latina, você passa a ter a criação de estados nacionais que vão buscar a tentativa da...

O interessante dessa história toda é que, no caso da América de Língua Espanhola, esse fenômeno se dá de forma bastante forte, com aquilo que eles vão chamar de...

como nós poderíamos traduzir, em que vai-se tentar fazer uma conexão dessa ideia desse direito do mundo colonial com uma espécie de um pré-direito que daria mais...

dessas identidades nacionais, então você tem uma espécie de uma tentativa dessa fragração ideológica. Algo que não acontece com tanta força é, aqui no caso... No caso brasileiro, a gente vai ter uma questão específica, porque durante o Império isso não era um problema, mas na República se torna, porque quando o Brasil passa do Império para a República...

Uma das primeiras coisas que a gente vai ter de regulamentação da república vai ser a reforma...

no ensino superior, e uma dessas reformas no ensino superior ainda, no final do século XIX, nos primeiros anos após a Revolução,

E é ali que, por exemplo, vai surgir o grande artefato, o grande exemplo, se vocês quiserem depois consultar, que é o famoso livro do...

que é uma espécie de um primeiro manual da história do direito brasileiro.

E o que esse Manual de História do Direito Brasileiro vai dizer? Que só passou a existir direito no Brasil com a chegada dos portugueses, porque aquilo que indígenas já tinham e aquilo que os africanos trouxeram não era direito. E, justamente, essa ideia da conexão da criação, que é a existência do Estado, o Estado português, é que vai dar a ideia de que existe direito.

essa conexão direta entre o Estado e o Direito, portanto, muito fundador do Estado e muito fundador do Direito no Brasil.

um pouquinho isso que o Zé Isidoro vai fazer. Tem um textinho do professor Carlos, nunca publicou, que foi...

E daí ali, o que a gente pode pensar nesse sentido? Que esse texto do Zé Isidoro, ele é, e a criação da disciplina desse primeiro, é uma aula criada para...

é uma origem externa, não existe um direito brasileiro, o que existe é um direito que é uma espécie de costela que é um direito europeu.

Mas vejam que aqui é claramente uma narrativa de mito, porque se a gente for olhar a transposição

a lei da Boa Razão é que chega de utilizar decisões dos tribunais, e já falava não só de decisões do Porto, de Boa, do Rio de Janeiro, porque obviamente... Essas decisões são claramente dissonantes e, a partir de agora, jurisprudência, no sentido que a gente falou, já sobra a casa da suplicação de Lisboa, porque aqui a gente tem um vértice do direito, aqui, efetivamente, a gente tem algo de mais...

central, ou seja, a ideia de que não se reconhecia mais, que é um dos sintomas de modernização que a gente pode encontrar.

da Lei da Boa Razão, essa ideia de que aquilo que é diferente, aquilo que é construído em outros centros ou em locais dispersos, não conta.

porque distorta a narrativa central, a narrativa oficial.

E, portanto, por exemplo, não seria merecedor de ser histórico, no nosso caso, histórico direito.

ou seja, aquilo que os brasileiros estão fazendo no Rio de Janeiro e que o povo nos interessa.

questões que a gente sempre vai estar levantando aqui nessa disciplina.

européus, ou considerados canônicos, clássicos, é que não significa que não devamos utilizá-los, ao contrário... significa que devemos lê-los a partir de outros períodos, ou seja, não nos interessa apenas, não somente, o que esses autores pensam acerca do direito.

é interessante, teoricamente é importante, e se inclusive a gente conseguisse se conectar com isso, é importante sempre se falar com os nossos colegas que estudam dogmática jurídica. Porque como é que eu vou conversar com um constitucionalista...

Eu não consigo falar a linguagem dele, então eu preciso entender que para esses sujeitos, eles vão enxergar esses autores clássicos como teoria.

Agora, o nosso papel é enxergá-los, além de teoria, porque a gente precisa entender a teoria que eles estão produzindo, dentro de um determinado contexto. Então, como, quando... com quem eles produzem essas teorias, para que eles produzem essas teorias, inclusive muitas das vezes entender que quando eles estão escrevendo aqueles textos...

Em geral, aqueles textos não são considerados a ideia principal, não são considerados autores prioritários. e que, eventualmente, no momento em que eles estão construindo, eles não estão formando, não são o mainstream da coisa. Sempre gosto de usar como exemplo para os meus alunos.

O Solano escreveu um texto sobre o Mouyad Bouglain, que era o penalista francês mais importante da época da transição do Antigo Regime para a Revolução Francesa. Ou seja, o penalista francês lia o Mouyad. Ele não estava lendo o Pecari. Talvez ele nem soubesse quem o Pecari era. Mas, com o prazo de 20 anos, ninguém mais sabia que era o Goiás Funtlan, e todo mundo conhecia as ideias do Pecari.

do contexto da expansão do novo direito, inclusive por conta das guerras napoleônicas, da expansão do modelo napoleônico de direito para todos.

da Europa, aquelas ideias todas se transformaram, um pouco ocorreram as quantificações, as quantificações se tornaram o meio principal de fazer o direito,

e todo mundo que eventualmente há 20 anos atrás estudava um determinado jurista...

Mas naquela época, ninguém sabia que era um becari, aliás, vocês nem sabem, o becari é um jurista.

para nós, na história do direito, são necessários para entendermos o que o autor está escrevendo. Porque daí me faz sentido entender que aquilo que o becaria, quando estava escrevendo, era um manifesto. e não um texto de doutrina como, eventualmente, muitos dos nossos colegas penalistas leiam o Pecaria. Leiam ele quando o Pecaria fala, escreve código e eles acham que o Pecaria está falando do código penal.

Mas quando o Becagué usou a palavra código, não existiam códigos. Essa é a magia da coisa. Ou seja, eu estava falando de código penal nenhum, não tinha nenhum código penal que ele poderia ser referido. Ou seja, aquele termo está querendo dizer uma outra coisa.

Aquilo que é o projeto, a ideia, é a estrutura de um código, mas não é um código penal.

Tentando aprofundar um pouco mais a questão para o Brasil.

dele, que tem uma inflexão, que infelizmente envelheceu mal, e já vou explicar um pouquinho.

Porque há 15 anos atrás ele tenta fazer uma radiografia do que foi a história do direito no Brasil entre o século XX e o século XXI, e quando ele escreveu aquilo, aquilo fazia muito sentido.

cria esse primeiro livro para justamente dar conta da necessidade que a reforma universitária de 1894 faz, criando a cadeira de história do direito nas universidades, mas 1899 é uma outra reforma universitária.

Ou seja, a Decidente Histórico dos Direitos foi criada e deixou de existir pelo Acidente de Ecuridão para os nacionais em cinco anos. E depois ela deixa de existir como obrigatoriedade. Aliás, se vocês olharem hoje...

qualidade de conteúdos. História volta a ser mencionada nas diretrizes curriculares de direito, se não me engano, em 2004, que é quando você tem uma reforma grande. Pós, veja, a primeira grande reforma de diretrizes corporativas

pós-constituição de 88. E daí lá vai se inserir, e não apenas história, vai colocar história, e não história do direito. Vai estar história, filosofia, antropologia, etc.

humanidade, ou seja, um jurista deve estudar humanidade, mas não que tenha que ter uma cadeia, mas a tradição jurídica daquele período fez com que se criassem cadeias. Como eu falei para vocês no começo da aula, alguns locais em décadas anteriores começaram a criar essas cadeias.

Eu dei um exemplo aqui da UFSC, primeiro começou o Rosalind Reis.

justamente vendo isso. A mesma coisa, o professor José Reinaldo de Lima Lopes na Universidade de São Paulo, na USP, lá nos anos 80, começando os 90. O Carvão Seca está dizendo assim, a gente olha, ao longo do século XX, praticamente você tem uma ausência disso.

Quantos... Pessoas elegantes, né? Eu queria ter tirado fotos de vocês juntos!

Ai, que chique!

você não tinha um estudo, e ele aponta uma das razões, que é uma razão importante da gente ficar em consideração.

que é uma tradição que vem daí desde lá do Império, quando, na criação dos cursos jurídicos, se cria uma disciplina de direito natural. Na verdade, o que é direito natural? É um estudo filosófico acerca do direito, a ideia de que existem dois mundos, a ideia do direito

positivo que está aqui, mas existe um direito superior, regras superiores, que a gente vai incluir a partir de princípios filosóficos.

ou seja, injustiça ou coisa do gênero, que vão nos informar como criar ou como aplicar o direito positivo. E essa tradição se elaborou ao longo do século XX. Por exemplo, lá na Universidade de São Paulo, um exemplo importante nesse sentido seria o professor Miguel Reale, que foi um dos principais filósofos do direito do Brasil no século XX.

Então, no Recife, da mesma forma, você tinha também uma longa tradição de estudos filosóficos. Quem nunca ouviu falar da chamada Escola do Recife? O que que era aquele sujeito? O sujeito estava trazendo as novidades filosóficas daquele período. com positivismo, naturalismo e usando para estudar direito. Então você tem essa longa coadisão de estudos filosóficos. E isso sem falar na...

como a gente conversou ali, sempre estudaram a história do Direito com o sentido de aplicação prática, ou seja, eu conheço o Direito Histórico dos Romanos para entender como eu abri palos do Capião hoje. Ou seja, porque existe uma história da usucapião, existe um conceito de usucapião, que eventualmente me ajuda a entender o que é a usucapião daqui hoje.

visita para o São Paulo Grosso, no Brasil, nos anos 70, em que ele achou que iria encontrar os esclarecedores do direito e descobriu que não existiam esclarecedores do direito. E daí teve diálogo com os filósofos do direito. E daí o vulcão seria justamente essa fase, que pode se colocar ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a consolidação da disciplina de História do Direito, pelo menos nas universidades federais, nas universidades públicas.

Então aqui acaba que tem esse, acaba que de alguma maneira vai ter esse déficit, por isso que eu falei que é errado o caso que eventualmente alguém faria sentido pra essa pessoa não fazer a disciplina novamente.

Novamente, se a gente considera que a disciplina é importante para isso. Mas por que eu falei que esse texto envelheceu no mapa, na palestra, dizendo que o vulcão... tinha parado de continuar a fazer edu... de que esse momento tinha passado e que estávamos na calmaria e que esse vulcão tinha se tornado uma bela montanha.

E não vou falar aqui dizendo, por exemplo, daquilo que a equipe considera...

Numa coisa que era uma grande lacuna, a gente tinha basicamente o professor Arno Velho, que escrevia sobre a história do direito colonial brasileiro, se a gente tiver o professor Espanha, que escrevia muito sobre isso, mas era português... Ou seja, dizer que o vulcão acabou-se e finalmente tem alguém literalmente trabalhando com as fontes, fazendo um bom trabalho sobre o estado do direito... que a gente precisa pensar, se eventualmente a metáfora era essa do deserto dos vulcões...

Esse texto não está em língua vernácula ou não está numa língua dita de amplo escopo. O texto está publicado apenas em italiano por enquanto. Se estivesse pelo menos em inglês ou espanhol, já seria leito por literatura obrigatória.

Nesse caso, aquele é o caso de um texto que envelheceu mal, esse é o caso de um texto que envelheceu bem. E que eu acho que com a tradução teria uma nova vida...

ele vai tentar olhar, ok, tá, as cadeiras vão surgindo no final dos anos do século XX e se consolidam nos anos 2000. Não tinha uma história do direito antes disso? Só tinha filosofia do direito e direito romano?

Por quê? Justamente, num olhar mais amplo de história da cultura jurídica...

Pegando o caso da história do Direito Penal, isso poderia ser feito com outros ramos, a história não seria a mesma, mas também não seria tão diferente assim, a meu ver, se a gente pega a história constitucional... por exemplo, acho que seria algo mais ou menos parecido, ao menos aquilo que é com grossas linhas de direito público. Talvez o direito privado, por conta da influência dos romanistas no direito civil, fosse diferente.

Mas o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o seguinte, olha, veja. Se eu considerar estritamente historiadores do direito, profissionais, etc.,

E os exemplos seriam múltiplos de vários juristas, historiadores do direito dessa geração. Eu tive o privilégio de já fazer um resultado autoral...

os penalistas brasileiros do século XX, e vai perceber que uma das características que diferenciava os grandes juristas, os grandes penalistas do começo do século XX, de um Bento de Faria, de um Galdinho de Siqueira, não fossem a história do direito penal que nós gostaríamos de ler hoje.

Mas pensando inclusive no que era disponível em termos de arsenal teórico-histórico, a gente está falando do período anterior, por exemplo, da escola dos anais, da criança, da história.

com uma grande diversidade de fontes. Nelson Hungria era um sujeito bastante vulto, lia várias línguas, então ele conseguia pegar, lia os textos em latim, lia os textos em alemão, lia os textos em italiano, lia os textos em francês, em espanhol, e conseguia fazer uma construção mais ou menos global e comparada.

da história do direito a quem pegar os comentários dele e, eventualmente, começar a ler os comentários ao artigo 121, o homicídio, vai se deparar como mágica. Muitas páginas estão aprendendo de história, e com necessidade, com fonte, ou seja, às vezes fazendo muito mais do que, por exemplo,

a história do direito penal na primeira aula.

talvez pelo fato de serem juristas cultos, os juristas cultos tinham essa capacidade e, no caso dos penalistas, ainda que tivessem, né, como eu falei, essa

visão do governo... um pouco, sempre olhando para a ruptura, sempre dicotômica, do direito a ficar moderno, do direito moderno, do urbanismo, do liberalismo como fontes da construção.

E isso a gente encontra, como eu falei pra vocês, nessa geração dos penalistas que escreviam ali, até os anos 50, 60, aqueles que eventualmente tiveram vítimas.

Nessa sepa de penalistas cultos, capazes de ler várias línguas, que entendiam que a história era um argumento importante e eram capazes de fazer essa modificação. Mas, com o surgimento da nova história e da popularização, desse novo jeito de fazer história...

As ciências sociais, a história principalmente, mas também a sociologia, a antropologia vai começar a construir histórias acerca da justiça. Geralmente focadas em história da justiça, por exemplo. Em que argumentos como a inquisição, a escravidão, temas que são clássicos hoje, hoje na época eram grandes novidades.

Mas hoje são considerados temas clássicos da historiografia, lá no pessoal da Faculdade de História. Começa a ser estudado, se para dar conta disso. esses historiadores precisavam começar a lidar com objetos jurídicos.

Então se você pega uma série de textos desse período, especialmente aqueles que vão fazer essa história do Brasil colonial e brasileiro... do Brasil Federal, eles vão ter que lidar com o objeto jurídico.

Aí, a limitação que geralmente a gente vai encontrar nesses autores, por incrível que pareça, e é bastante interessante isso, é que esses autores, muito abertos na ideia de vamos olhar outras coisas... Então, vamos olhar processos judiciais, vamos olhar esses outros materiais jurídicos como fontes para a gente fazer história. Na hora de ler esses materiais, tinha a limitação da ausência do conhecimento.

do conhecimento jurídico ou dê uma visão estreita do fenômeno jurídico. Esses sujeitos que eram muito abertos na teoria da história, geralmente tinham uma visão fechada com relação ao direito. E daí muitas vezes tinham dificuldade em ler a diversidade dessas fontes. Por exemplo, os estudos sobre escravidão ainda hoje...

alguns deles padecem desse problema, ou seja, porque eles não conseguem ler que o Brasil ainda, no século XIX, quando, obviamente, muito mais ainda do que

no Brasil...

Obviamente vivia num contexto de pluralismo jurídico, em que o direito, que regulamentava a escravidão, não estava no Código Civil, porque nem isso a gente tinha, mas estava no direito romano, estava no costume, estava naquilo que os juristas escreviam nos manuais, estava em um monte de lugares.

mas era um monte de lugares que não estavam diretamente acessíveis quando um historiador deu um processo judicial. Ele precisava saber isso antes de abrir o processo judicial. E muitos deles não tinham. Hoje, a gente tem historiadores que já são muito mais...

preparado nisso? Talvez um exemplo interessante seja, aqui mesmo na UFSC, a professora Beatriz, ali no campo da história, que é uma historiadora, faz história, mas é uma pessoa que tem uma visão já um pouco mais ampla do fenômeno jurídico. e consegue ler melhor as fontes e por isso que ela foi uma das responsáveis por avançar.

Mas veja que daí já é um fenômeno mais recente, que já é contemporâneo com a existência dessas figuras que somos nós hoje, os historiadores do direito, fazendo história do direito. que é, efetivamente, quando o professor Aram chega na parte final do texto dele, mostrando, por exemplos específicos, a história do direito penal.

É a geração dele, a geração que vem depois dele, que daí já conectados com as metodologias da história, com essa visão mais ampla do mundo.

como nas faculdades de Direito. Hoje menos, mas ainda classicamente era um problema dessa visão mais restrita com relação ao fenômeno jurídico, capazes daí sim de fazer essa construção e daí desse sentido que a história do Direito Brasileiro se interconecta num sentido comparável.

em relação ao processo de oração em diante, existe a possibilidade de uma conversa direta, uma conversa em que existam os pressupostos da comunicação já estabelecidos, em que você já saiba o que é fazer de história do direito, quais são as fontes, quais são os objetos, quais são as metodologias.

Porque daí sim você já tinha uma geração de pessoas capazes de estabelecer um diálogo efetivo e não apenas uma visita de cortesia ou apenas um objeto de curiosidade. E daí você tem a conexão que vai se dar da história do Direito Brasileiro num sentido mais global. Não no sentido que nós tenhamos que nos

render ao que eles fazem, muito ao contrário, porque quem teve a oportunidade de ser o Presidente.

muito interessado no que a gente tinha a dizer e no que nós poderíamos fazer.

dele era justamente ter essa amplitude, ter esse diálogo estabelecido, que não fazia sentido, na cabeça dele, um país do tamanho do Brasil, com a elevação...

que não faria sentido, se nós queremos utilizar a metáfora do vulcão, dizer que o vulcão está apagado.

Agora é que a geração daqueles que a geração do Bolsonaro formou estão tendo acesso às cadeiras universitárias e estão podendo prolongar essa história. Então, acho que esse é o dado importante, no sentido que nós estejamos a fazer mais do que eles, mas agora nós temos a oportunidade de fazer em volta deles.

com a geração do professor Arnold, que é a geração que lidera a pessoa de direito no Brasil hoje, com a minha geração e a geração de vocês que estão vindo, que são aqueles que estão aprendendo e tentando construir.

particular a essa história do direito, que é uma história do direito, que eu acho que é uma rejeição que a geração do professorato nos deixa, de que ela não deve ser uma história do direito nacional, nacionalista. nem deve ser uma história do direito, nem a sérvula da historiografia europeia, por exemplo, que é a qual ele se relacionou.

Ou seja, uma história de um direito que entenda que ela tem o seu lugar comum e que ela seja capaz de, por ela mesma, fazer essa construção.

é a geração de pessoas que durante a sua formação, entre mestrado e doutorado, vai para a história do direito e inicia a sua carreira já na história do direito. Mas, mesmo assim, a formação pública for sempre um direito de trabalho, paixão constitucional.

Muitos vícios que a gente tem, ele já não tem.

Eu já foro no Juízo de Criação, saio por outras estradas.

com uma experiência pessoal, assim, é permitir. Quando eu fui fazer o doutorado na Itália, que daí...

E ali, se a gente puder pensar, é uma geração relativamente jovem, pensando que o Paulo Grosso, no final das contas, é meio que o fundador de uma escola. que eu pego, na prática, é o que seria a terceira ou quarta geração daquilo que vem do

que o Grosso e Fundo. Mas já é um contexto completamente diferente, vocês sabem muito que existem as cátedras, existem a tradição das escolas locais, aí existe a escola do pessoal de Bologna.

o pessoal de Roma, o pessoal de Milão, que são grupos que já estão há cem anos fazendo história do direito e que daí acabam sendo muito edificificados. A gente começa aos poucos a notar isso no Brasil. Pernambuco, eles fazem história do direito de um jeito.

Curitiba faz de outro, São Paulo faz de outro, Brasília faz de outro, tá? A gente nos últimos anos essas coisas começam a ficar mais claras, mas até 10, 15 anos atrás, isso talvez não fosse muito claro.

que tenha feito questão de fazer esse caminho, mas nos outros casos isso ainda era um pouco mais nebuloso. Agora que a gente começa a ver um pouco mais disso.

E como se move, eu lembro que o senhor Arnaldo já participou, a Sociedade Italiana da História do Direito é um ambiente muito interessante, porque apesar da grande maioria dessas pessoas se odiarem, porque a Itália tem a maior

que é uma associação para todos, mesmo que eles não se gostem. Aqui no Brasil, não é bem assim. Aqui no Brasil, só os que são unquinhos se gostam. Porque daí, eventualmente, tem prejuízos para a área, instituições, porque, veja bem, a área não é só de quem a gente gosta, a área é a área.

Não importa se eu gosto ou se eu discorro teoricamente, eu não gosto da pessoa, o sujeito é tão profissional quanto eu.

E isso, eventualmente, talvez seja um dos motivos porque determinadas pessoas enxergam que o vulcão está apagado. Porque elas fizeram a questão de deixar o vulcão apagado no seu entorno. Então se a pessoa olha somente naquela paisagem, ela não consegue olhar o católico de forma católica.

Estamos aí às vésperas do Dimais, no Congresso Nacional de Brasileiro de História e do Direito, onde supostamente estamos convidados, mas a passagem nunca chega.

Vamos ver se a passagem chegará e se a passagem chegará, como será. Onde vai ser? Porta-luz. Porta-luz? Teve o primeiro evento dos jovens historiadores do direito no Brasil, que surgiu como uma pauta do modelo argentino.

há quase 20 anos, criado muito por conta do fato dos jovens historiadores serem aliados dos espaços de debate da história do direito na Argentina, pra mim hoje é o melhor evento que existe.

Possivelmente, porque eu já fui na American Society of Legalists dos Estados Unidos, que é bastante tradicional, provavelmente melhor. É que lá é um evento muito grande, não seria um evento comparado. E, eventualmente, isso deixou algumas pessoas... Não, mas se fosse um indígena, ele acharia um esmalte muito bom, mas um brasileiro acharia um esmalte muito estranho.

Infelizmente, não sou mais um jovem historiador do direito, então fiquei manuada.

Que absurdo! Vou boicotar.

Aquilo que eu falei da questão da utilização do argumento histórico, da importância do livro histórico, etc., acho que vai ser boa parte do que o professorato vai explorar com os autores clássicos. Aqui mesmo eu vou fazer os detalhes para vocês.